

1523034-56.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... da ocorrência pelo copom a respeito de roubo em andamento. No local dos fatos, encontraram o réu dando voz de assalto à vítima, fazendo menção de estar armado. Na abordagem, encontraram um simulacro de arma de fogo na posse do réu. Informou que o réu confessou, no momento, que praticaria o roubo. Acrescentou que não conhecia o réu, anteriormente.

O réu, Jeferson ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523034-56.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523034-56.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON VASCONCELOS MACHADO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JEFERSON VASCONCELOS MACHADO como incurso nas sanções impostas no art. 157, caput, cc. art. 14, II, ambos do CP.

Narra a denúncia que, no dia 10 de outubro de 2022, segunda-feira, por volta de 22h50min, na Rua Abel Tavares, 2576, Ermelino Matarazzo, altura no numeral 100, Capão Redondo, nesta cidade e comarca, Jeferson Vasconcelos Machado, 42 anos de idade, qualificado à fl. 13, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, a carteira e o telefone celular pertencentes à vítima Renato de Souza, somente não conseguindo a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, a vítima saiu do Hospital Day e caminhava em direção ao seu veículo estacionado quando foi abordada pelo denunciado que anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado com a mão na cintura. Ele mandou o ofendido passar a carteira e o celular e se deitar no chão. Renato deitou-se ao solo e, enquanto o denunciado retirava seus bens, os policiais chegaram e prenderam Jeferson em flagrante delito.

O denunciado trazia à cintura um simulacro de arma de fogo, que foi apreendido (auto de fls. 10) e remetido para perícia (fls. 16).

Interrogado pela Autoridade Policial, manteve-se silente (fls.11).

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.51/54).

Em 21/10/2022 foi recebida a denúncia (fls.72/73).

Réu citado (fls.80).

Audiência. Defesa prévia apresentada. Manutenção da denúncia. Desistência da oitiva do policial João Vitor, pelo MP e Defensoria Pública. Prova oral. Aditamento da denúncia oferecido pelo MP: art. 157, caput, cc. art. 14, II, ambos do CP. Recebido o aditamento. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no boletim de ocorrência (fls.2/4), no auto de exibição e apreensão (fls.10), no laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls.84/87), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

A vítima, Renato de Souza, em juízo, reconheceu o réu. Em relação aos fatos, disse que no dia dos fatos, a caminho de seu veículo, o réu anunciou assalto, com a mão sob a blusa, indicando que estaria armado. Ato contínuo, o réu anunciando, determinando que lhe passasse a carteira, o celular e se deitasse no chão. Antes que pudesse pegar os bens e entregar ao assaltante, a polícia chegou e deteve o réu. Na abordagem, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo com o réu. O policial, Filipe Rodrigues, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, estavam (ele e parceiro) em patrulhamento, quando receberam a informação da ocorrência pelo copom a respeito de roubo em andamento. No local dos fatos, encontraram o réu dando voz de assalto à vítima, fazendo menção de estar armado. Na abordagem, encontraram um simulacro de arma de fogo na posse do réu. Informou que o réu confessou, no momento, que praticaria o roubo. Acrescentou que não conhecia o réu, anteriormente. O réu, Jeferson Vasconcelos, no interrogatório, confessou que, de fato, tentou roubar a vítima, mas acabou preso pela polícia.

O quadro probatório é inequívoco: os depoimentos da vítima e do policial são harmônicos e coerentes entre si, perfazendo-se a prova incontestes com a confissão do réu.

Nesse sentido, comprovado que o réu realizou ameaça contra a vítima, fazendo menção de estar armado, pretendendo roubá-la (art. 157, caput, CP). Ato contínuo, enquanto aguardava a vítima retirar os bens do bolso, para consumar a subtração, o réu foi surpreendido com a atuação policial.

Assim, por circunstâncias alheias à sua vontade, o réu percorreu o iter criminis até a tentativa, estando, no entanto, muito próximo da consumação criminosa (art. 14, II, CP).

É o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de roubo (art. 157, caput, CP) possui pena inicial de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, observo ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual, fixo sua pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, observo que o réu confessou o crime, fazendo jus à atenuante (art. 65, III, d, CP).

De outra banda, mirando a folha de antecedentes do réu, bem como respectiva certidão, noto a existência de agravante por multirreincidência (0019217-20.2016.8.26.0050 - fls.27/28, 0057426-73.2007.8.26.0050 - fls.44 e 0019217-20.2016.8.26.0050 - fls.29/30).

Dessa forma, ponderando atenuante e agravante, fixo o agravo da pena em 1/8: 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, considerando o iter criminis, consoante o já fundamentado, observo que o réu esteve em vias de alcançar a consumação do roubo, motivo pelo qual fixo a redução, pela tentativa, no mínimo (1/3): 3 anos de reclusão e 7 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como o perfil do réu, demonstrando ser pessoa voltada às práticas criminosas, fixo o regime de reclusão fechado.

No mesmo diapasão e considerando que a soltura do réu traria desassossego à sociedade, indefiro o direito de resposta a eventual recurso, em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno JEFERSON VASCONCELOS MACHADO como incurso nas sanções impostas no art. 157, caput, c/c o art. 14, II, ambos do CP, à pena de 3 anos de reclusão, em regime fechado, e a 7 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.